

1500107-33.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... que junto de FERNANDO praticavam o tráfico naquele lugar, embora FERNANDO tenha negado essa conduta, razão pela qual lhes demos voz de prisão em flagrante para, junto daquelas porções e do dinheiro apreendido" (fls. 06-8).

Em juízo, confirmaram integralmente suas declarações. Narraram que o CECOM irradiou uma denúncia anônima a respeito de tráfico de drogas praticado por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500107-33.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500107-33.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO GABRIEL ALVES ANDRADE e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

FERNANDO GABRIEL ALVES ANDRADE e ANA BEATRIZ GOMES DUARTE foram denunciados por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 17h05min, na Travessa Ubajara, 70 - Jardim Oratório, nesta cidade de Mauá, o acusado, para fins de tráfico, expôs à venda e vendeu substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 15-6) e laudo de constatação (fls. 17-9), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, o réu Fernando foi citado (fl. 103) e apresentou resposta à acusação (fls. 131-2).

Desmembrou-se o feito para a ré Ana Beatriz (fls. 155 e 169), tendo em vista que

não foi localizada para ser citada.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa, em relação ao réu Fernando, busca a absolvição por insuficiência de provas, ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão, sob regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decidido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-5), boletim de ocorrência (fls. 11-4), auto de exibição e apreensão (fls. 15-6), laudo de constatação (fls. 17-9), fotografias de fls. 38-9, laudos de exame químico-toxicológico (fls. 152-4 e 200-2) e prova oral colhida.

Inicialmente, nota-se que a Defesa apresentou alegações finais, também, quanto à corré Ana Beatriz, mas, neste momento, a acusada não está sendo julgada, face ao desmembramento do feito. Assim, as teses apresentadas em favor da denunciada não serão apreciadas no presente decísum.

Isso considerado, a ação penal procede em relação ao acusado Fernando.

Interrogado, em solo policial, o réu admitiu estar de "campana" no local (fl. 09). Sob o contraditório, afirmou ser usuário de drogas e confessou ter atuado como olheiro para a corré Ana Beatriz, responsável pela venda dos entorpecentes (mídia digital).

Os guardas municipais, na fase administrativa, historiaram que (sic) "estávamos em serviço na viatura 90060 e passamos a patrulhar as imediações da Travessa Ubajara, no Jardim Oratório, nesta cidade de Mauá, porque pelo teor de uma denúncia anônima, que nos foi dirigida via CECOM, lá haveria um casal praticando a traficância; na denúncia, foi explicado que tais pessoas eram um rapaz moreno, que vestia blusa preta, e uma mulher "baixinha" que tinha os cabelos vermelhos; dizia ainda que o entorpecente por eles vendido era guardado embaixo de umas madeiras existente no local; com base nessas informações, acessamos a referida travessa; no instante em que entramos avistamos um casal ostentando aquelas características citadas na denúncia; o indivíduo do sexo masculino, que foi qualificado como FERNANDO GABRIEL ALVES ANDRADE, logo foi abordado, não tendo conseguido correr; já a menina, que depois foi qualificada como ANA BEATRIZ GOMES DUARTE, saiu em desabalada carreira deixando cair dinheiro e alguns objetos, que em seguida apanhamos e notamos que se tratavam invólucros que aparentavam conterem drogas ilícitas, a qual foi abordada ainda no interior da aludida travessa; além disso, fomos vasculhar as madeiras que haviam ao lado de onde FERNANDO se achava quando foi abordado; embaixo delas, encontramos uma mochila e dentro dela, descobrimos mais dezenas de invólucros idênticos aqueles derrubados por ANA BEATRIZ na tentativa de fuga, além de outros tipos de embalagens, que somados, totalizaram 250 (duzentos e cinquenta) invólucros de cocaína (em pó), 572 (quinhentos e setenta e dois) invólucros, também de cocaína, mas na forma de crack, 272 (duzentos e setenta e dois) invólucros de maconha, 7 (sete) "comprimidos" de Ecstasy e 45 (quarenta e cinco) recipientes envazando lança-perfume, além da quantia de R\$142,00 (cento e quarenta e dois reais); assim, questionamos ambos sobre aquelas substâncias e o dinheiro, ocasião em que ANA BEATRIZ confirmou serem mesmo drogas ilícitas, bem como que junto de FERNANDO praticavam o tráfico naquele lugar, embora FERNANDO tenha negado essa conduta, razão pela qual lhes demos voz de prisão em flagrante para, junto daquelas

porções e do dinheiro apreendido" (fls. 06-8).

Em juízo, confirmaram integralmente suas declarações. Narraram que o CECOM irradiou uma denúncia anônima a respeito de tráfico de drogas praticado por um casal. Chegando ao local mencionado, visualizaram o casal, com as características informadas, oportunidade em que alguém gritou e a moça, Ana Beatriz, correu, dispensando porções de drogas e dinheiro. Fernando, por sua vez, permaneceu parado e logo foi abordado. Segundo o GCM Leovigildo, com Fernando foram encontradas duas porções de maconha, porém o seu parceiro, GCM Valdeir, não confirmou tal informação, dizendo que, com ele, nada de ilícito foi apreendido. No mais, disseram que, informalmente, Ana Beatriz confessou a participação dos dois, enquanto Fernando alegou ser apenas usuário. Além disso, próximo ao casal havia algumas madeiras, onde foi localizada uma bolsa com o restante dos entorpecentes, fato também mencionado na denúncia anônima. Por fim, confirmaram que o local é conhecido como ponto de tráfico (mídia digital).

Destaca-se a ausência de qualquer irregularidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais. Nessa linha: "A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol de suas atribuições constitucionais (art. 144, 8º, da CF), em proteção à segurança social. Se qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há que se falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão". (HC nº 129.932-SP, STJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

Ao final da instrução, de rigor a condenação.

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos guardas municipais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

A quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que o réu atuava em comparsaria com a acusada Ana Beatriz, para o narcotráfico.

Não se amolda, ao caso em tela, o disposto no art. 37 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que não há prova da existência de grupo, organização ou associação para o tráfico de drogas para o qual o réu pudesse estar colaborando, ao contrário, Fernando participou de forma determinante, para o êxito do tráfico de drogas. Nesse sentido:

Interpretando-se sistematicamente a nova legislação, verifica-se que, apesar de não haver disposição específica acerca da conduta, a função de garantir a realização de qualquer dos atos descritos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, concorre para que elas se concretizem, não sendo razoável, portanto, falar-se em descriminalização do exercício de atividade de segurança, de 'fogueteiro', ou de 'olheiro' do tráfico de drogas. (STJ, HC 144.086/RJ)

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base dos réus 1/5 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes (fl. 48 - proc. 1359-96.2018) e da quantidade de drogas apreendidas -

250 porções de cocaína (283g), 572 de crack (313,7g), 272 de maconha (557,6g), 07 de ecstasy (08g) e 45 frascos de lança perfume (900ml), fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Quanto ao potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Ainda, sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na segunda etapa, presentes a agravante da reincidência (certidão fls. 46 - proc. 1518443-56.2019) e a atenuante da confissão, a reprimenda permanece inalterada.

Não incide, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência de Fernando.

Define-se, assim, a condenação em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

O réu, reincidente, deverá cumprir pena sob regime penitenciário fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Pela mesma razão não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão do sursis, insuficientes para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu FERNANDO GABRIEL ALVES ANDRADE, qualificado nos autos, a cumprir pena de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas (fls. 15-6), bem como decreto o perdimento dos valores (fl. 138-9), em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA